Firmado digitalmente por CABELLO LECCA Rosa Nelly FAU 20133840533 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 27.05.2021 14:36:15 -05:00

Firmado digitalmente por VIENRICH ENRIQUEZ Fausto Alfonso Martin FAU 20133840533 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 27.05.2021 12:37:49 -05:00

CONVENIO MARCO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL ENTRE EL PROGRAMA NACIONAL TU EMPRESA Y EL INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL

Conste por el presente documento el Convenio Marco de Cooperación Interinstitucional que celebran, de una parte, el **PROGRAMA NACIONAL "TU EMPRESA" DEL MINISTERIO DE LA PRODUCCIÓN,** en adelante **TU EMPRESA**, con domicilio legal en Av. Guardia Civil N° 834 Urbanización Córpac, distrito de San Isidro, provincia y región de Lima, debidamente representada por Catalina Julieta Horna Melo, en su calidad de Directora Ejecutiva, identificada con DNI N° 10004348, designada mediante Resolución Ministerial N° 255-2020-PRODUCE, y con facultades para suscribir el presente Convenio otorgadas a través de la Resolución Ministerial N° 102-2018-PRODUCE, concordado con el Decreto Supremo N° 012-2017-PRODUCE; y de la otra parte, **EL INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL**, al que en adelante se le denominará **INDECOPI**, con RUC N° 20133840533 y domicilio legal en Calle de la Prosa Nº 104, distrito de San Borja, provincia y departamento de Lima, debidamente representado por su Presidenta del Consejo Directivo, señora Hania Pérez de Cuéllar Lubienska, identificada con DNI N° 09817192, designada mediante Resolución Suprema N° 080-2020-PCM fecha 5 de agosto de 2020, en los términos y condiciones siguientes:

Firmado digitalmente por PASTOR PAREDES Milagritos Pilar FAU 20133840533 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 03.06.2021 14:01:26 -05:00

Firmado digitalmente por CANO MENDOZA Ruben Alonso FAU 20133840533 hard
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 25.05.2021 11:28:44 -05:00

CLÁUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

TU EMPRESA, expresó la necesidad en celebrar un convenio marco interinstitucional para trabajar conjuntamente en el fortalecimiento de las capacidades y competitividad de las Micro y Pequeñas Empresas (en adelante, MYPES), con la finalidad de recibir capacitaciones sobre cursos y especializaciones en temas relacionados a la propiedad intelectual -principalmente en el proceso de registro de marcas-, protección al consumidor, competencia desleal, publicidad comercial, libre competencia, barreras burocráticas, entre otros.

Mediante informe Nº 00000009-2021-EPEREZ, el asesor legal del Programa Nacional Tu Empresa, concluye que resulta viable suscribir un convenio de Cooperación Interinstitucional con INDECOPI, por coincidir en el desarrollo de actividades en favor de los emprendedores y las MYPE.

Firmado digitalmente por:
PURIZACA VEGA Jose Carlos FAU 20133840533 soft
Fecha: 25/05/2021 20:09:11-0500

Firmado digitalmente por FARJE PALMA Delia Aida FAU 20133840533 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 25.05.2021 09:37:45 -05:00

CLÁUSULA SEGUNDA: LAS PARTES

TU EMPRESA es un Programa Nacional adscrito al Ministerio de la Producción, creado mediante Decreto Supremo N° 012-2017-PRODUCE, con el objetivo general de contribuir al aumento de la productividad y ventas de las MYPES, brindándoles facilidades para formalizarse, acceder al crédito formal, digitalizarse, y desarrollar las capacidades de los/las empresarios/as; en particular, a través de los Centros de Desarrollo Empresarial autorizados por el Ministerio de la Producción.

Firmado digitalmente por ROJAS ALCOCER Jose Luis FAU 20133840533 hard
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 31.05.2021 10:21:50 -05:00

Firmado digitalmente por PEÑA CARDOZA Ana FAU 20133840533 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 21.05.2021 10:30:56 -05:00

Firmado digitalmente por CHUEZ SALAZAR Sergio Jean Piere FAU 20133840533 hard
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 21.05.2021 21:02:09 -05:00

Firmado digitalmente por CASTRO CALDERON Manuel Javier FAU 20133840533 hard
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 21.05.2021 22:40:03 -05:00

Firmado digitalmente por ARAMAYO BAELLA Abelardo Jose Carlos FAU 20133840533 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 23.05.2021 10:25:01 -05:00

Firmado digitalmente por ORTIZ RUIZ Humberto FAU 20133840533 hard
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 24.05.2021 12:24:11 -05:00

Bajo ese marco, **TU EMPRESA** brinda acompañamiento empresarial a los micro y pequeños empresarios, según sus necesidades identificadas, a través de los componentes de Formalización, Gestión Empresarial, Digitalización, Desarrollo Productivo y Acceso al Financiamiento.

Mediante la Resolución Ministerial N° 102-2018-PRODUCE, se aprobó el Manual de Operaciones de **TU EMPRESA**, el mismo que constituye el documento de gestión institucional de carácter normativo técnico, que contiene la estructura orgánica, funciones de cada uno de sus órganos y unidades orgánicas, líneas de intervención, procesos principales, mapas de procesos y el organigrama de **TU EMPRESA**; en concordancia con la normativa y los lineamientos de política en materia de MYPES e Industria aprobados por el Ministerio de la Producción.

INDECOPI es un Organismo Público Especializado adscrito a la Presidencia del Consejo de Ministros, según su Ley de Organización y Funciones aprobada mediante Decreto Legislativo N° 1033, tiene personería jurídica de derecho público interno y goza de autonomía funcional, técnica, económica, presupuestaria y administrativa. Es competente en materia de aplicación de las normas legales destinadas a cautelar y promover la libre competencia, los derechos de los consumidores y los derechos de propiedad intelectual, en todas sus manifestaciones; entre otros.

La suscripción de un convenio marco entre el Programa Tu Empresa del Ministerio de la Producción e **INDECOPI** contribuirá al fortalecimiento de las MYPES en sus capacidades e incremento de su competitividad a nivel nacional, a través de la generación de valor mediante los mecanismos y herramientas de la protección al consumidor, propiedad intelectual y defensa de la leal competencia.

Toda referencia a **TU EMPRESA** e **INDECOPI**, en forma conjunta, se entenderá como **LAS PARTES**; en los términos y condiciones que se especifican en las siguientes cláusulas:

CLÁUSULA TERCERA: BASE LEGAL

- Constitución Política del Perú.
- Ley N° 29271, Ley que establece que el Ministerio de la Producción es el sector competente en materia de promoción y desarrollo de cooperativas, transfiriéndosele las funciones y competencias sobre micro y pequeña empresa.
- Decreto Legislativo N° 1047, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Organización y Funciones del Ministerio de la Producción.
- Decreto Supremo N° 002-2017-PRODUCE, Decreto Supremo que aprueba el Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio de la Producción, y su modificatoria.
- Decreto Supremo N° 012-2017-PRODUCE, Decreto Supremo que Crea el Programa Nacional “Tu Empresa”.
- Decreto Legislativo N° 1033, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Organización y Funciones del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual, y sus modificatorias.

- Decreto Supremo N° 009-2009/PCM, Decreto Supremo que aprueba el Reglamento de Organización y Funciones del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual y sus modificatorias.
- Ley N° 28015, Ley de promoción y formalización de la micro y pequeña empresa
- Ley N° 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo; y sus modificatorias.
- Ley N° 30056, Ley que modifica diversas leyes para facilitar la inversión, impulsar el desarrollo productivo y el crecimiento empresarial.
- Decreto Legislativo N° 1332, Decreto legislativo que facilita la constitución de empresas a través de los Centros de Desarrollo Empresarial - CDE.
- Decreto Supremo N° 013-2013-PRODUCE, Decreto Supremo que aprueba el Texto Único Ordenado de la Ley de Impulso al Desarrollo Productivo y al Crecimiento Empresarial.
- Decreto Supremo N° 006-2017-PRODUCE, Decreto Supremo que aprueba el Reglamento del Decreto Legislativo N° 1332.
- Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, Decreto Supremo que aprueba el Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo General.
- Decreto de Urgencia N° 014-2019, que aprueba el Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2020.
- Resolución Ministerial N° 102-2018-PRODUCE, que aprueba el Manual de Operaciones del Programa Nacional “Tu Empresa”.
- Resolución Ministerial N° 100-2019-PRODUCE, que establece condiciones para la implementación y operatividad de los Centros de Desarrollo Empresarial.
- Resolución Secretarial N° 005-2019-PRODUCE/SG, que aprueba la Directiva General N° 001-2019-PRODUCE-SG "Disposiciones que regulan la formulación, suscripción, ejecución, seguimiento y evaluación de los Convenios de Cooperación Interinstitucional del Ministerio de la Producción" y modificatoria.
- Decreto Legislativo N° 1044, Ley de Represión de la Competencia Desleal, y sus modificatorias.
- Ley Nº 29571, Código de Protección y Defensa del Consumidor, y sus modificatorias.
- Decreto Legislativo N° 1075, que aprueba Disposiciones Complementarias a la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina que establece el Régimen Común sobre Propiedad Industrial.
- Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina que establece el Régimen Común sobre Propiedad Industrial.
- Decreto Legislativo N° 1256, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Prevención y Eliminación de Barreras Burocráticas.

CLÁUSULA CUARTA: OBJETO DEL CONVENIO

El presente convenio tiene por objeto establecer el marco general de cooperación, coordinación y asistencia técnica entre el Programa Tu Empresa del Ministerio de la Producción y el Indecopi, para

el fortalecimiento de las capacidades e incremento de la competitividad de las MYPES en todo el territorio nacional.

Además, se definen como objetivos específicos los siguientes:

a) En el marco de la Ley de Promoción y Formalización de la micro y pequeña empresa (Ley MYPES) vigente, aunar esfuerzos para la formulación de programas de capacitación intersectorial a nivel nacional, en beneficio de las MYPES, en materias de protección al consumidor, protección de la propiedad intelectual, publicidad comercial y defensa de la leal competencia, fiscalización de la libre competencia, barreras burocráticas, entre otras.

b) Coordinar asistencia técnica intersectorial para los gremios, conglomerados, asociaciones u otras modalidades de organización de las MYPES a nivel nacional, para el fortalecimiento de su competitividad; a través de la difusión de aprendizajes vinculados con la protección al consumidor, la propiedad intelectual, la defensa de la leal competencia, la libre competencia, las barreras burocráticas, entre otros.

CLÁUSULA QUINTA: COMPROMISOS DE LAS PARTES

5.1 LAS PARTES se comprometen a:

a) Intercambiar experiencias y/o información técnica o institucional que permita el desarrollo de acciones conjuntas en el marco del presente Convenio, en cuanto no sea de uso exclusivamente interno, no tenga la calidad de información reservada y/o confidencial y observe disposiciones contenidas en la Ley N° 29733, Ley de Protección de Datos Personales.

b) Organizar la conformación de equipos y sesiones de trabajo en el marco de los objetivos del presente Convenio Marco, así como participar en espacios de coordinación para el fortalecimiento de las MYPES.

c) Elaborar y acordar, de forma conjunta, los planes anuales de trabajo de las actividades relacionadas al presente Convenio Marco.

d) Facilitar la participación de sus representantes y/o equipos de trabajo en las actividades de capacitación que se desarrollen como consecuencia de los convenios específicos que se originen en virtud de la celebración del presente Convenio Marco.

e) Permitir el uso de las instalaciones, previa coordinación de disponibilidad, y material informativo (físico o electrónico) disponible para el desarrollo de las actividades que se desprendan en el marco del presente Convenio Marco.

f) Otorgar un espacio en las ferias, eventos y demás actividades que organicen cualquiera de **LAS PARTES** para la participación de su contraparte, en virtud del presente Convenio, previa evaluación de la disponibilidad de recursos presupuestales de cada una de las partes.

g) Difundir y promover en sus plataformas físicas, virtuales y demás medios de publicidad las actividades y servicios que brinda su contraparte, como aquellas que se realicen de manera conjunta. Para ello, cada una de las partes evaluará la relevancia y oportunidad de difusión, de acuerdo con la programación que esta haya definido previamente y coordinará con la contraparte sobre su viabilidad.

h) Dictar, proponer e impulsar las disposiciones normativas e instrucciones que fueran necesarias para la ejecución de los convenios específicos a que dé lugar el presente Convenio Marco.

i) Difundir ante la ciudadanía los beneficios de la celebración del presente Convenio Marco, y comunicar los alcances y/o resultados de las acciones conjuntas que se lleven a cabo como consecuencia de este y/o de sus convenios específicos.

5.2. TU EMPRESA se compromete a:

a) Incluir las temáticas de protección al consumidor, propiedad intelectual, publicidad comercial, signos distintivos, defensa de la leal competencia, libre competencia y barreras burocráticas en la plataforma de apoyo para las MYPES de **TU EMPRESA** (https://www.tuempresa.gob.pe/), para la generación de valor agregado para sus beneficiarios MYPES al momento de participar en el programa, mediante la plataforma en línea.

b) Facilitar los ambientes de **TU EMPRESA** al **INDECOPI** para su uso en charlas, talleres, seminarios, encuentros; previa coordinación y sujeto a disponibilidad.

c) Brindar constancias de participación a los técnicos y personal especializado del **INDECOPI**, que participen en las actividades promovidas por **TU EMPRESA.**

d) Contribuir a la visibilidad de las acciones que se desprendan del trabajo conjunto con **TU EMPRESA**.

e) Brindar cursos, especializaciones y capacitaciones -presenciales y/o virtuales- en temas relacionados con la formalización, gestión empresarial, digitalización, desarrollo productivo y acceso al financiamiento, gestión de marcas y marketing, entre otros, de manera gratuita.

f) Proporcionar al **INDECOPI** contenidos relacionados con la formalización, gestión empresarial, digitalización, desarrollo productivo y acceso al financiamiento para su evaluación y posterior publicidad, promoción y/o difusión entre las MYPES a nivel nacional.

g) Participar en eventos organizados por el **INDECOPI**, así como en reuniones y/o mesas de trabajo vinculados con los objetivos del presente Convenio, de acuerdo con la disponibilidad de sus representantes y/o equipos de trabajo.

h) Difundir entre su público de influencia los programas del **INDECOPI** dirigidos al fortalecimiento de empresas en temas de marcas, derecho de autor, patentes, diseños industriales y otras modalidades de protección de la propiedad intelectual, así como los programas en materia de protección al consumidor, publicidad comercial y leal competencia, barreras burocráticas; entre otros vinculados con el quehacer del **INDECOPI.**

5.3. INDECOPI se compromete a:

a) Proponer e impulsar el marco normativo y/o programas y servicios correspondientes para facilitar el acceso de las MYPES al sistema de registro y protección de marcas y otros signos distintivos.

b) Facilitar los ambientes del **INDECOPI** a **TU EMPRESA** para su uso en charlas, talleres, seminarios, encuentros; previa coordinación y sujeto a disponibilidad.

c) Brindar constancias de asistencia a los técnicos y personal especializado de **TU EMPRESA**, que participen en las actividades académicas promovidas por el **INDECOPI** y cumplan con el requisito de asistencia que establece el reglamento de actividades académicas de la Escuela Nacional del Indecopi.

d) Conducir charlas, talleres, conferencias y programas de capacitación presenciales o virtuales en materia de protección al consumidor, propiedad intelectual, publicidad comercial y defensa de la leal competencia, libre competencia y barreras burocráticas dirigidas a las MYPES a nivel nacional, así como a especialistas y directivos del sector comercio y/o empresarial, con el fin de implementar los compromisos asumidos en el presente Convenio Marco.

e) Participar en eventos organizados por **TU EMPRESA**, así como en reuniones y/o mesas de trabajo vinculados con los objetivos del presente Convenio, de acuerdo con la disponibilidad de sus representantes y/o equipos de trabajo.

f) Proporcionar a **TU EMPRESA** contenidos relacionados con la protección al consumidor, propiedad intelectual, publicidad comercial y defensa de la leal competencia para su evaluación y posterior publicidad, promoción y/o difusión entre las MYPES a nivel nacional.

g) Diseñar y ejecutar acciones capacitación y de sensibilización, en el marco de los objetivos del presente convenio, de acuerdo con el plan anual de trabajo que se elaborará de forma conjunta.

h) Difundir entre su público de influencia los componentes de **TU EMPRESA** dirigidos al fortalecimiento de empresas en temas de formalización, gestión empresarial, digitalización,

desarrollo productivo y acceso al financiamiento; entre otros vinculados con el quehacer del **TU EMPRESA.** Para ello, las áreas involucradas del **INDECOPI** evaluarán la oportunidad y relevancia de los temas, con el fin de determinar la viabilidad de esta difusión y comunicarlo a **TU EMPRESA.**

CLÁUSULA SEXTA: FINANCIAMIENTO

- El presente Convenio no irroga gastos adicionales a los incurridos por **LAS PARTES** para el cumplimiento de su objeto y compromisos asumidos. Asimismo, queda expresamente establecido que el presente Convenio no supone ni implica transferencia de recursos económicos ni pago de contraprestación alguna de ellas, sino la colaboración entre **LAS PARTES** que coadyuvan al cumplimiento de sus objetivos, sujetándose la ejecución de sus compromisos a los alcances de la normativa aplicable.

- **LAS PARTES** financian cada uno de los compromisos asumidos en virtud del presente Convenio, con sus propios recursos, de acuerdo con su disponibilidad presupuestal en cada ejercicio fiscal.

CLÁUSULA SÉPTIMA: DESIGNACIÓN DE COORDINADORES DEL CONVENIO

Para el logro y cumplimiento de los objetivos establecidos en el presente Convenio, **LAS PARTES** acuerdan designar como Coordinadores Institucionales a los siguientes funcionarios, a quienes se les remitirá la información vía correo electrónico:

- Por **TU EMPRESA**: El (la) director (a) ejecutivo (a) del Programa Nacional "Tu Empresa" del Ministerio de la Producción como coordinador (a) titular, y como coordinador alterno el responsable de la Unidad de Servicios Empresariales o a quien designe la Dirección Ejecutiva mediante comunicación escrita.

- Por **INDECOPI**: El (la) director (a) de la Dirección de la Autoridad Nacional de Protección al Consumidor (DPC) como coordinador (a) titular y; como coordinador alterno al Director (a) de la Dirección de Signos Distintivos (DSD).

Los coordinadores alternos pueden ser sustituidos mediante comunicación escrita por los representantes de **LAS PARTES**.

CLÁUSULA OCTAVA*:* DE LAS FUNCIONES DE LOS COORDINADORES

Los coordinadores del Convenio tienen las siguientes funciones:

- Aprobar el Plan de Actividades a desarrollar, de conformidad y en el marco del presente Convenio.

- Aprobar las modificaciones que sean necesarias introducir en el Plan de Actividades materia del presente Convenio.

- Buscar alianzas institucionales que faciliten el cumplimiento del Plan de Actividades aprobado por **LAS PARTES**.

- Velar por la ejecución del Plan de Actividades.

- Ejecutar y garantizar el cumplimiento de los compromisos asumidos por ambas partes.

- Resolver las situaciones que obstruyan o dificulten la ejecución del presente Convenio.

- Otras que acuerden para el mejor desempeño de sus funciones.

CLÁUSULA NOVENA: DE LOS DERECHOS DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL

LAS PARTES se comprometen a respetar el carácter inalienable de los derechos de propiedad intelectual de los materiales, productos y/o servicios que se otorguen u obtengan como resultado de la actividad conjunta de **LAS PARTES** y los que se deriven de las acciones realizadas en el marco del presente Convenio Marco.

Los signos distintivos y las representaciones gráficas (que comprenden el logotipo, isotipo y/o imagotipo) del nombre de **PRODUCE, EL PROGRAMA NACIONAL "TU EMPRESA"** e **INDECOPI** no pueden ser empleados para fines no contemplados en el objeto del presente Convenio y de los Convenios específicos; salvo que cuenten con el consentimiento escrito de la contraparte y que su uso se efectúe de acuerdo con los lineamientos internos de cada entidad.

El uso de la denominación, siglas y logos institucionales de LAS PARTES en el material de apoyo o difusión que se genere para dar cumplimiento al objeto y los compromisos asumidos en el presente Convenio y en los Convenios Específicos a ser suscritos, deberá ser autorizado previamente y de manera expresa por la otra parte, de acuerdo con las reglas establecidas en el Decreto Supremo N° 003-2008-PCM "Prohíben el uso de la denominación de los Ministerios y Organismos Públicos Descentralizados, así como de las siglas y logos institucionales sin la autorización respectiva".

CLÁUSULA DÉCIMA: PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES, CONFIDENCIALIDAD Y RESERVA DE LA INFORMACIÓN

- **LAS PARTES** se comprometen a proteger la información a la que pudieran tener acceso como consecuencia de la suscripción del presente Convenio; cumpliendo con las normas vigentes de protección de datos personales de cada una de **LAS PARTES**, así como

mantener absoluta confidencialidad y/o reserva de la información a la que se tenga acceso como consecuencia de la ejecución del presente Convenio y/o Convenios Específicos que se generen.

- Toda información puesta a disposición de común acuerdo entre **LAS PARTES** es de propiedad exclusiva de la Parte de la que procede. Ninguna de las entidades utilizará la información proporcionada por la otra Parte para fines distintos al objeto del presente Convenio, salvo que se autorice lo contrario, siendo responsables por el mal uso que se pueda dar.

- Ninguna de **LAS PARTES** estará obligada a proporcionar información a la contraparte si la transferencia de dicha información está prohibida por ley.

- La obligación de mantener la confidencialidad y/o reserva de la información a la que se ha hecho referencia anteriormente, permanecerá aún en el caso de haber perdido vigencia el Convenio.

CLÁUSULA DÉCIMO PRIMERA*:* DEL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN

- Los coordinadores emitirán un informe anual de seguimiento que detalle las acciones realizadas para el cumplimiento del objeto y los compromisos asumidos.

- Los coordinadores emitirán un informe de evaluación final del Convenio y de sus adendas, de corresponder, hasta los quince (15) días hábiles siguientes a la culminación de la vigencia del Convenio. Este deberá detallar las acciones y actividades realizadas para el cumplimiento del objeto y los compromisos asumidos.

CLÁUSULA DÉCIMO SEGUNDA: PLAZO DE VIGENCIA Y MODIFICACIONES

El presente Convenio tendrá un plazo de vigencia de cinco (5) años contados a partir de la fecha de la última firma electrónica de los suscribientes, el cual podrá ser renovado previo acuerdo entre **LAS PARTES.** Para tal efecto, se cursará comunicación escrita sesenta (60) días calendario antes de su vencimiento. De aprobarse la prórroga, se suscribirá una Adenda.

Toda modificación, restricción o ampliación que **LAS PARTES** consideren conveniente realizar al convenio, se harán mediante Adenda o cláusulas adicionales debidamente suscritas por **LAS PARTES**, las mismas que formarán parte integrante del convenio y entrará en vigor a partir de su suscripción.

CLÁUSULA DÉCIMO TERCERA: LIBRE ADHESIÓN Y SEPARACIÓN DEL CONVENIO

- **LAS PARTES** declaran expresamente que el presente Convenio es de libre adhesión y separación.

- En virtud de ello, cualquiera de **LAS PARTES** podrá separarse del presente Convenio, previa notificación a las otras con quince (15) días calendario de anticipación, a los domicilios señalados en la parte introductoria del presente Convenio, luego de lo cual la libre separación

  surtirá sus efectos. El término del Convenio no afecta la obligación de cumplir los compromisos pendientes a la fecha de su resolución.

CLÁUSULA DÉCIMO CUARTA: ANTICORRUPCIÓN

- **LAS PARTES** se comprometen a conducirse, durante la vigencia del presente convenio, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y abstenerse de realizar, directa o indirectamente, a través de sus funcionarios, servidores, apoderados, representantes legales y personas vinculadas, cualquier práctica o acción que no se ajuste o no este contemplada en las normas o que pueda poner en tela de juicio su calidad profesional y/o moral, ante cualquier autoridad pública o privada, medios de comunicación o cualquier tercero, caso contrario se aplicará lo señalado en la cláusula de resolución.

- **LAS PARTES** declaran que, durante el proceso de negociación y formalización del presente Convenio, no se ha generado ningún evento, situación o hecho que involucre algún indicio de corrupción que pueda incidir en los compromisos asumidos a la suscripción del presente Convenio.

CLÁUSULA DÉCIMO QUINTA: RESOLUCIÓN

El presente Convenio puede ser resuelto por cualquiera de las siguientes causales:

- Por mutuo acuerdo entre **LAS PARTES**, el mismo que debe ser expresado por escrito con una anticipación no menor de quince (15) días calendario. Sin perjuicio de ello las actividades en ejecución se desarrollarán hasta la conclusión de estos.

- Por incumplimiento injustificado de cualquiera de los compromisos asumidos por **LAS PARTES** en el presente Convenio. En este caso, cualquiera de **LAS PARTES** deberá requerir por escrito el cumplimiento de una obligación a la otra, en un plazo no mayor de quince (15) días hábiles, bajo apercibimiento de resolver automáticamente el Convenio, de mantenerse el incumplimiento.

- Por caso fortuito o fuerza mayor que imposibilite su cumplimiento de conformidad a lo regulado en el artículo 1315 del Código Civil, el mismo que debe ser expresado por escrito.

- La resolución del Convenio no liberará a **LAS PARTES** de los compromisos previamente asumidos, ni impedirá la continuación de estos compromisos, ni de las actividades iniciadas o que se estuvieran desarrollando al momento de la resolución.

CLÁUSULA DÉCIMO SEXTA: SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS

- Cualquier divergencia, conflicto o controversia derivada de la interpretación o ejecución del presente Convenio, es solucionado o aclarado mediante trato directo entre **LAS PARTES**,

  siguiendo las reglas de la buena fe y común intención de las partes, comprometiéndose a brindar sus mejores esfuerzos para lograr una solución armoniosa y amistosa, en atención al espíritu de cooperación mutua que las anima a celebrar el presente Convenio.

CLÁUSULA DÉCIMO SÉPTIMA: CONVENIOS ESPECÍFICOS

- **LAS PARTES** acuerdan que para la ejecución de las actividades que se decidan desarrollar al amparo del presente Convenio Marco, se podrán celebrar Convenios Específicos precisándose su finalidad, objeto, compromisos, productos a lograr en un plazo determinado y la identificación de los recursos presupuestales y financieros que se requieren por ambas **PARTES**.

- Los Convenios Específicos se celebran dentro de la vigencia del presente Convenio Marco.

CLÁUSULA DÉCIMO OCTAVA: CESIÓN DE LA POSICIÓN EN EL CONVENIO

LAS PARTES están totalmente impedidas de transferir total o parcialmente las obligaciones que asumen en virtud de este Convenio; es de su responsabilidad la ejecución y cumplimiento de las obligaciones establecidas fijadas en él y en los documentos que lo conforman.

El incumplimiento de lo antes señalado, por cualquiera de **LAS PARTES**, faculta a la otra a resolver el Convenio en forma inmediata, para lo cual es suficiente la remisión de una carta notarial en el domicilio indicado en la parte introductoria del presente Convenio.

CLÁUSULA DÉCIMO NOVENA: DOMICILIO Y NOTIFICACIONES

Para los efectos que se deriven del presente Convenio, **LAS PARTES** fijan como sus domicilios los señalados en la parte introductoria, donde se cursarán válidamente las comunicaciones y notificaciones que correspondan.

Cualquier variación domiciliaria, durante la vigencia del presente Convenio, producirá sus efectos después de los cinco (5) días hábiles de notificada a la otra parte; caso contrario, toda comunicación o notificación realizada a los domicilios indicados en la introducción del presente documento se entenderá válidamente efectuada.

CLÁUSULA VIGÉSIMA: DISPOSICIONES FINALES

LAS PARTES declaran conocer el contenido y alcance de todas y cada una de las cláusulas que norman este Convenio y se comprometen a respetarlas de acuerdo con las normas de buena fe y común intención, señalando que no media vicio o error que pudiera invalidar el mismo.

Cualquier otro aspecto no establecido en el presente Convenio, se sujetará a lo dispuesto por la normatividad vigente.

Encontrándose **LAS PARTES** de acuerdo con todas y cada una de las cláusulas estipuladas en el presente Convenio, lo suscriben en señal de conformidad, en la ciudad de Lima.

El presente Convenio se tendrá por celebrado en la última fecha de suscripción de **LAS PARTES**.

Firmado digitalmente por HORNA MELO Catalina Julietta FAU 20504794637 hard
Entidad: Ministerio de la Producción
Motivo: Autor del documento
Fecha: 2021/05/19 17:26:58-0500

CATALINA JULIETA HORNA MELO
Directora Ejecutiva
Programa Nacional "Tu Empresa"

Firma Digital
Firmado digitalmente por PEREZ DE CUELLAR LUBIENSKA Hania FAU 20133840533 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 04.06.2021 15:06:02 -05:00

HANIA PÉREZ DE CUÉLLAR LUBIENSKA
Presidenta del Consejo Directivo
INDECOPI

Visado por TAMAYO TANTA Pedro Esteban FAU 20504794637 hard
Fecha: 2021/05/19 23:06:23-0500